

1530840-79.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... que "ia ter". Não foi preso por tráfico. O Corsa que dirigia era de sua propriedade. Ninguém desceu de seu Corsa. Já conhecia um dos policiais, de uma abordagem anterior, mas não tinha sido levado preso por ele. Sobre o celular de uma das vítimas, negou que tivesse sido localizado no Corsa. Sobre as roupas e bonés no Corsa, disse que lhe pertenciam. Não conhecia as vítimas. Tem 51 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1530840-79.2021.8.26.0228 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530840-79.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2347551/2021 - 73º D.P. JACANA, 22080304 - 73º D.P.

JACANA, 2347551 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURO JONSON DE SOUZA BASTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 25/2022. MAURO JONSON DE SOUZA BASTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", por três vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, porque no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 17h25min, durante período de calamidade pública, na Rua Comprida, nº 669, Vila Mazzei, nesta cidade, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, teria subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, um caminhão Iveco Daily, placas NSH-7F74, e uma carga de eletrodomésticos, avaliada em R\$ 14.200,00 (catorze mil e duzentos reais), transportada pela empresa JTS Transportes, bem como um aparelho celular Samsung pertencente a Anderson Rios Alexandre, e um aparelho de telefone celular da mesma marca pertencente a Willian Junior Soares Santos. Houve

prisão em flagrante, convertida em preventiva, conforme r. decisão proferida pelo Juízo do Plantão (fls. 90/92). A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2022 (fls. 135/136). Citado, o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 145). Nesta data, foram ouvidas as duas vítimas, as duas testemunhas comuns e interrogado o réu. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede o pedido contido na denúncia. A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/12, pelo auto de exibição e apreensão do veículo utilizado pelos roubadores (fls. 17), pelo auto de exibição, apreensão e entrega da res furtiva (fls. 18/19), e pela prova oral colhida. Da mesma forma, a autoria criminosa do réu ficou evidenciada. Na fase policial, o acusado preferiu o silêncio. Em juízo, negou a prática delitiva. Disse que estava indo buscar a esposa na Estação Tucuruvi, quando foi abordado por policiais em motocicletas. Levou socos dos policiais, que o ameaçaram de “furar”. Os policiais perguntaram se tinha passagem por drogas e respondeu que não. Então os policiais responderam que “ia ter”. Não foi preso por tráfico. O Corsa que dirigia era de sua propriedade. Ninguém desceu de seu Corsa. Já conhecia um dos policiais, de uma abordagem anterior, mas não tinha sido levado preso por ele. Sobre o celular de uma das vítimas, negou que tivesse sido localizado no Corsa. Sobre as roupas e bonés no Corsa, disse que lhe pertenciam. Não conhecia as vítimas. Tem 51 anos de idade. Trabalhava com bicos de ajudante de mercado e de mecânica. Já foi preso por assalto, uso de documento falso, porte de arma, furto, tentativa de homicídio e receptação. Esteve preso por 5 anos. Disse que já tinha cumprido todas as penas e estava na rua desde 2017. A vítima Anderson reconheceu o acusado nas duas fases da persecução penal sem qualquer titubeio (fls. 15 e nesta data). Anderson contou em detalhes como aconteceu a ação criminosa, praticada pelo réu em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante restrição de sua liberdade. Anderson disse que trabalhava como motorista de entregas para a empresa JTS Transportes e, no dia dos fatos, estava conduzindo o caminhão Iveco/Daily de sua propriedade e tinha Willian como ajudante. Realizavam entregas de eletrodomésticos para as Casas Bahia. Por volta de 17h, chegou na Rua Comprida, para realizar a entrega de eletrodoméstico numa residência. Então o ajudante Willian desceu e foi chamar a cliente. Anderson foi até o baú do veículo para retirar a mercadoria. Nesse momento, um veículo Corsa, de cor prata, ocupado por quatro pessoas, parou em frente ao caminhão. O réu Mauro era quem dirigia o Corsa e permaneceu no veículo. Viu que o réu era forte, moreno e careca. Do Corsa desceram os quatro ocupantes, sendo que um deles era bem agressivo e empurrou Anderson, que bateu a barriga. O motorista logo retornou ao Corsa. Um dos assaltantes abordou a vítima Anderson, anunciou assalto e exibiu para Anderson e Willian uma arma de fogo, que estava em sua cintura. A arma tinha cabo de madeira, mas Anderson não soube dizer se era revólver ou pistola. Os assaltantes mandaram as vítimas entrarem no baú do Iveco/Daily, o que foi feito. O celular de Anderson estava em sua cintura e foi subtraído. O celular de Willian estava no caminhão e também foi subtraído. As vítimas foram trancadas no baú. Logo depois, o caminhão entrou em movimento. Num dado momento, o caminhão parou e Anderson ouviu muita gritaria. Então as vítimas começaram a bater na porta do baú e uma senhora gritou que havia gente no baú. Pouco tempo depois, foram libertadas do baú por populares. Anderson disse que seu celular foi recuperado. A carteira de Anderson foi recuperada, mas sem o dinheiro. Soube pelos policiais que um Corsa prata tinha sido localizado e, pelas características do carro, Anderson disse que o Corsa localizado parecia ser o veículo dos assaltantes. Anderson não tinha anotado as placas do Corsa. A carga subtraída era de eletrodomésticos, mas Anderson não se lembrou quanto valia. Permaneceram subjugados no baú por 15 ou 20 minutos. Na delegacia, reconheceu o réu como sendo o motorista, que estava no volante. Na delegacia, olhou para mais dois rapazes, mas reconheceu apenas o réu. Era o moreno, forte e careca, de “rosto redondo e olhar sisudo”. No porta-malas do Corsa, havia dois bonés que tinham sido usados pelos comparsas do réu. O policial disse que o celular subtraído estava dentro do Corsa prata. O local em que foi libertado ficava a umas duas quadras do local do crime. Ficou com dor na barriga em decorrência do empurrão que levou. Não

passou pelo IML. A vítima Willian, também ouvida nesta data, relatou que trabalhava como ajudante de motorista e, no dia dos fatos, estava ajudando Anderson com entregas de eletrodomésticos, a bordo do veículo Iveco/Daily, de propriedade do próprio Anderson. Pararam para realizar uma entrega na Rua Comprida. Willian desceu para abrir o baú e, logo em seguida, um veículo apareceu no local. Do veículo desceram dois indivíduos e um deles abordou Anderson, após mostrar a ele uma arma que estava em sua cintura. Anderson viu a arma. Willian não viu a arma, porque estava olhando para o outro assaltante, que o rendeu. Willian não viu qual era o carro dos assaltantes porque estava chamando a cliente quando o carro chegou. Os dois indivíduos mandaram as vítimas entrarem no baú, o que foi feito. O baú foi trancado por fora. Então o veículo das vítimas entrou em movimento. O caminhão parou após alguns minutos e as vítimas começaram a bater na porta do baú. Então populares libertaram os ofendidos. Ficaram subjugados por cerca de 5 minutos. O seu celular foi subtraído pelos roubadores e não foi encontrado. O celular de Anderson também foi subtraído e foi recuperado pela polícia dentro do carro do assaltante. A carga foi recuperada. A carga era de eletrodomésticos. Quando do roubo, faltavam seis entregas, que custavam em torno de R\$ 14.000,00. Através dos policiais, Willian soube que um dos assaltantes correu e que só o motorista do Corsa tinha sido detido. Willian só conseguiu visualizar a fisionomia de um dos roubadores, aquele que o abordou, motivo pelo qual não conseguiu reconhecer o réu Mauro, nem na delegacia e nem em juízo. Os policiais Militares Rafael e Luan, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, contaram que estavam em patrulhamento de rotina, quando o Copom irradiou um roubo em andamento. Souberam que outra equipe policial tinha avistado dois indivíduos desembarcando de um caminhão Iveco/Daily, que estava parado no trânsito, e ingressado num veículo Corsa, de cor prata, que empreendeu fuga em alta velocidade. Dentro do baú do caminhão foram encontradas duas vítimas, que estavam sendo mantidas reféns. Foi aquela equipe policial que libertou as vítimas. Diante dos fatos, as testemunhas passaram a patrulhar pela região, com vistas a localizar o veículo Corsa prata. Quando estavam na Rua das Gamboas, visualizaram o veículo Corsa, ocupado por três indivíduos. Quando avistaram a viatura policial, dois dos ocupantes desembarcaram do veículo Corsa e passaram a fugir a pé. Os policiais conseguiram deter apenas o réu Mauro, que era o motorista e que não desceu do veículo. Os dois rapazes que correram saíram do campo de visão dos policiais. Ao revistarem o veículo Corsa, os policiais encontraram o aparelho celular que pertencia à vítima Anderson e também encontraram bonés e roupas de frio. Indagado, o réu silenciou e não identificou os dois indivíduos que tinham se evadido do veículo. O réu nada explicou sobre o celular subtraído e sobre as roupas, tudo localizado em sua posse. O réu também não explicou sobre o veículo Corsa que dirigia. O réu foi reconhecido por uma das vítimas como sendo um dos autores do roubo. Os policiais souberam que as vítimas estavam transportando uma carga de eletrodomésticos, que foi totalmente recuperada. O local da detenção do réu é próximo do local do crime. O celular de uma das vítimas não foi recuperado. Pelo Copom, os policiais souberam que o réu já tinha antecedentes. O veículo Corsa era lícito, mas os policiais não lembraram a quem pertencia. Os policiais não conheciam o réu anteriormente aos fatos. Com efeito, a negativa de autoria sustentada pelo réu em juízo ficou isolada diante de conjunto probatório tão firme, isento e concatenado. O fato de a vítima Willian não ter conseguido reconhecer o réu em nada alterou a força do conjunto das provas, eis que Willian bem explicou que focou na fisionomia de apenas um dos roubadores, justamente o que o abordou, e que não foi detido pelos policiais militares. Já a vítima Anderson foi segura no reconhecimento que fez do réu Mauro, tanto em solo policial, quanto em juízo.

Ademais,

pouco tempo após abandonar o caminhão e as vítimas e sair em fuga no veículo Corsa, o réu Mauro foi detido pelos policiais militares. Dentro do veículo Corsa em que estava o réu, os policiais encontraram o celular da vítima Anderson e também roupas que as vítimas viram em uso pelos comparsas do réu no momento do crime. No entanto, o celular subtraído da vítima Willian não foi encontrado. Também o dinheiro que estava na carteira de Anderson não foi recuperado. A posse dos ilícitos e do veículo utilizado para praticar o roubo fez inverter a presunção de

inocência e criou para o acusado o ônus de apresentação de justificativa razoável, o que definitivamente não é o caso dos autos. Vale ressaltar que nem as vítimas, nem os policiais militares que detiveram o réu tinham qualquer interesse, demonstrado pela defesa, em prejudicá-lo gratuitamente. Sequer o conheciam antes dos fatos. Seus depoimentos são afinados entre si, formando um conjunto seguro e harmonioso, apto a sustentar a condenação nos moldes já definidos. Destaca-se que as palavras das vítimas, em crimes de roubo, merecem especial relevo, quando firmes e afinadas entre si e com os demais elementos de prova amalhados, como no caso sob análise. Não há qualquer razão concreta, demonstrada pela defesa, para considerar os relatos das vítimas duvidosos ou tendenciosos. Outrossim, as três causas de aumento de pena estão perfeitamente verificadas. Com base nas palavras seguras e equilibradas das vítimas, é certo que o réu e seus comparsas desconhecidos agiram mancomunados para o fim de roubar, com divisão de tarefas e individualização de condutas. Certamente haveria repartição dos bens roubados. A vítima Anderson disse que o réu tinha três comparsas. Já a vítima Willian conseguiu ver apenas dois comparsas do réu. Também os policiais que testemunharam viram dois indivíduos desembarcarem correndo do Corsa dirigido pelo réu. Sejam dois ou três os comparsas não identificados do réu, ficou bem configurada a majorante do concurso de agentes, sustentada pelos relatos dos dois ofendidos. Além disso, o emprego de arma de fogo, para incremento da grave ameaça, também ficou bem configurado, com base nas palavras seguras das vítimas, em especial a vítima Anderson, que viu a arma na cintura de um dos agentes e chegou a descrever que o cabo da arma era de madeira. A vítima não viu apenas o cabo, como alegou a defesa. Tanto assim que Anderson chegou a dizer que não conhecia de armas e que, por isso, não saberia dizer se era um revólver ou uma pistola. Mesmo em caso de não apreensão da arma utilizada no evento criminoso, mas com base nas palavras das vítimas, os nossos Tribunais têm reiteradamente decidido que incide a causa de aumento de pena prevista no inciso I do parágrafo 2º-A, do art. 157, do Código Penal: "APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes e emprego de arma DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Palavras das vítimas as quais se confere maior relevo - Reconhecimento efetivado pelos ofendidos, aliado aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento do delito pelo apelante - Depoimento prestado por policiais - Validade - Res furtiva apreendida em poder do acusado - Inversão do ônus da prova - Afastamento das qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes - Descabimento - Devidamente evidenciado o cometimento do roubo mediante comparsaria e emprego de arma de fogo - Desnecessidade de apreensão do artefato, quando a comprovação de sua utilização é suprida por outros elementos de convicção [...]" (TJ-SP - Apelação: 00011815220158260635, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Camilo Léllis, publicado em 29/06/2017). "APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PARTE DA "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. [...] 4. Emprego de arma de fogo devidamente comprovado pelas palavras das vítimas, que disseram ter sido abordadas pelos réus, que estavam armados com armas de fogo. Prescindibilidade da realização de perícia na arma para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Precedentes do STF e do STJ" (TJ-SP - Apelação: 00088037520138260564. 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Relator Desembargador Airton Vieira, publicado em 11/11/2015). "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A apreensão da arma não é condição necessária para o reconhecimento da majorante (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada sua utilização pelo depoimento da vítima. 1.1. Precedente: "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena quando outros elementos comprovem tal utilização. (HC 171.801/RJ, Rel.

Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015). 2. Doutrina: "a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização da arma), bastam elementos convincentes extraído dos autos, ainda que a arma não seja apreendida. Conferir: STF: "A qualificadora do art. 157, § 2º, I do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial."(HC 111.839-MT, 1ª T., rel. Luiz Fux, 22.05.2012, v.u)" (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2014.) 3. Recurso improvido" (TJ-DF: 20160610057636 0005685-42.2016.8.07.0006, 1ª Turma Criminal, Relator Desembargador Carlos Pires Soares Neto, publicado no DJE em 22/02/2017). E a majorante da restrição de liberdade das vítimas também é inarredável. Ficou bem caracterizado o tempo de privação de liberdade das vítimas Anderson e Willian, mantidas reféns dos roubadores por aproximadamente 15 ou 20 minutos dentro do baú do caminhão, como Anderson precisou em juízo. Desde a fase policial, as vítimas tinham falado nesse tempo de restrição, que é juridicamente relevante, perfeitamente apto a caracterizar a causa de aumento de pena específica. Trata-se de lapso de tempo mais do que suficiente para a consumação do delito pelo qual o réu foi denunciado, de forma a aumentar desnecessariamente o sofrimento das vítimas. Ademais, para roubar, o réu e seus comparsas não precisavam fazer reféns as vítimas. O dolo foi claramente dirigido à restrição da liberdade dos ofendidos, para retardar o acionamento da polícia. Por fim, houve três vítimas de roubo, a saber a empresa JTS Transportes, que teve a carga de eletrodomésticos subtraída e mantida em posse dos roubadores, o motorista Anderson, que teve seu celular subtraído e recuperado, e o ajudante Willian, que teve seu celular subtraído e não recuperado. Houve claro concurso formal, eis que na forma do artigo 70 do Código Penal, mediante uma só ação, o réu e seus comparsas praticaram três crimes de roubo. Não há como reconhecer crime único, como pleiteou a defesa. O acusado e seus comparsas não identificados bem sabiam que estavam subtraindo objetos de pessoas diferentes. Reuniam condições para claramente diferenciarem os patrimônios. Como demonstrou a prova colhida, o réu e seus comparsas realmente agiram com desígnios autônomos, tendo consciência e vontade em relação a cada um dos roubos, considerado isoladamente. Quiseram roubar os bens pessoais de cada uma das duas vítimas, motorista e ajudante, e também a carga de eletrodomésticos da pessoa jurídica Casas Bahia, avaliada em R\$ 14.000,00. Nesse contexto, impõe-se a condenação do réu pelo crime de roubo triplamente majorado, por três vezes, nos exatos moldes da denúncia. Passo ao cálculo da pena. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é reincidente e portador de Maus Antecedentes (certidão de fls. 71/76 e FA de fls. 117/134). Mauro possui uma condenação definitiva por furto perante a 6ª Vara Criminal da Capital e um processo em andamento por receptação perante a 27ª Vara Criminal da Capital. Também possui uma condenação definitiva por uso de documento falso perante a 3ª Vara de Ribeirão Pires, uma condenação definitiva por posse de arma de fogo perante a 3ª Vara Criminal de Santo André e uma condenação definitiva por receptação perante a 1ª Vara Criminal de Santo André, atingidas pelo período depurador da reincidência. Na primeira fase de cálculo, verifico incidência de circunstâncias judiciais, que não permitem a manutenção da pena no piso mínimo legal e revelam-se aptas à majoração em um sexto. O réu possui Maus Antecedentes, personalidade distorcida e de difícil correção, a demonstrar sua reiteração em crimes patrimoniais. Sua folha de antecedentes demonstrou que já transitou por diversos tipos penais. E no réu não se observam traços de arrependimento ou regeneração. Por outro lado, houve desnecessária violência física na prática criminosa, sendo que um dos assaltantes era bem agressivo e empurrou a vítima Anderson, que bateu a barriga, como relatou em audiência. Também houve elevado número de agentes, o que aumentou a periculosidade na ação. Fixo a pena em QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS-MULTA, certo que a reincidência será considerada na próxima etapa.

Na segunda fase de fixação de pena, porque reincidente, elevo em um sexto a pena

fixada e obtenho o resultado de CINCO ANOS, CINCO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E DOZE DIAS-MULTA. Ainda na segunda fase de fixação da pena, tendo em vista que o acusado foi preso em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), acolho o pleito do Ministério Público no sentido de reconhecer a incidência da agravante genérica de caráter objetivo, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Ao invés de o réu estar em casa, obedecendo ao isolamento social, como era esperado de todo cidadão de bem e comprometido com a saúde pública, estava circulando por vias públicas e praticando roubo. Além disso, é notório que o policiamento foi reduzido durante o período de pandemia, o que facilitou e estimulou a ação criminosa. Por esse motivo, exaspero em um sexto a pena do acusado e obtenho o resultado de SEIS ANOS, QUATRO MESES E SEIS DIAS DE RECLUSÃO E QUATORZE DIAS-MULTA. Na terceira fase de fixação de pena, em razão da incidência de duas causas de aumento de pena previstas no parágrafo 2º, incisos II e V, do artigo 157, do Código Penal, aumento em (3/8) três oitavos a pena fixada. Não se trata de levar em conta apenas o número de causas de aumento, mas na medida em que configurada cada uma delas, acrescidas, sem sombra de dúvida, a prática criminosa mostra-se mais temida. Obtenho como resultado a pena de OITO ANOS, OITO MESES E VINTE E TRÊS DIAS DE RECLUSÃO E DEZENOVE DIAS-MULTA. Ainda na terceira fase de fixação da pena, em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I (com a redação dada pela Lei nº 13.654/2018), do Código Penal, aumento em dois terços a pena fixada, considerando a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018. Obtenho, pois, a pena de QUATORZE ANOS, SEIS MESES E DEZOITO DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA E UM DIAS-MULTA. No contexto, como já ponderado, mediante uma só ação, o réu Mauro e seus comparsas praticaram três crimes de roubo. Em razão do concurso formal, previsto pelo artigo 70 do Código Penal, elevo a pena em um quarto, por terem sido três as vítimas, e obtenho o resultado de DEZOITO ANOS, DOIS MESES E SETE DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA E OITO DIAS-MULTA, o que torno definitivo à míngua de outras circunstâncias que incidam sobre o cálculo. Considerando a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente. O réu é comprovadamente reincidente e possui maus antecedentes. Demonstrou alta periculosidade, agindo à luz do dia, em concurso de agentes, com emprego de arma e mediante restrição de liberdade das vítimas. Graças à intervenção dos policiais militares, toda a farta carga roubada foi recuperada, mas o celular da vítima Willian não foi encontrado. Portanto, o réu deixou claro que não se emendou apesar das diversas condenações anteriores e seguiu praticando crimes graves. Crente na impunidade, o réu revelou-se indiferente à ação da Justiça. Ficou evidenciado que o único regime inicial compatível com sua periculosidade e com a conduta praticada é o fechado. Essas circunstâncias pessoais, somadas à intensa gravidade do roubo com três causas de aumento, e ao quantum de pena fixado, impõem o regime inicial fechado para iniciar cumprimento. O réu foi preso em flagrante em 21 de dezembro de 2021. O tempo de prisão não o favorece para a fixação de regime mais brando. A detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes do acusado e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária. A Lei nº 12.736/12, de duvidosa constitucionalidade, fere notoriamente diversos princípios consagrados na Carta Magna. Atenta contra a individualização da pena, na etapa executória, contra o Princípio do Juiz Natural, e contra a isonomia, ao tratar condenados iguais (com mesmas penas pela prática dos mesmos delitos) de forma desigual. O anseio pelo esvaziamento das superlotadas prisões ou a lentidão do aparato judiciário no que tange ao julgamento dos pleitos progressivos não autorizam procedimentos à míngua da Lei Maior, criados sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que terá de conviver com criminosos precocemente soltos. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para condenar MAURO JONSON DE SOUZA BASTOS à pena de DEZOITO ANOS, DOIS MESES E SETE DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA E OITO DIAS-

MULTA, regime inicial fechado, piso mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", por três vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal. Reincidente e preso em flagrante, o réu permaneceu custodiado durante o trâmite processual. Agora que condenado por crimes graves em regime inicial fechado, com maior razão, não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P. R. I. C.

São Paulo, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA